

G/C
FR-30448/24

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT, BANGALORE

Writ Petition No/2024(LA)

BETWEEN

Mr. M.R Ravi
And

..... Petitioner

The State of Karnataka & Ors

..... Respondents

INDEX

Sl No	Description	Annexure	Page No
1.	Synopsis		1-3
2.	Memorandum of Writ Petition		4-10
3.	Affidavit		11
4.	The Copy of the WP No. 12546/2017.	A	12-15
5.	The Copy of the order of the W.P No.12546/2017 dtd 30/11/2021.	B	16-22
6.	The Copy of the Application dtd 17/12/2021. ALU with TC	C	23-24
7.	The Copy of the Survey Report.	D	25
8.	The Copy of the Akarbandh.	E	26
9.	The Copy of the OM dtd 05/08/2015.	F	27-29
10.	The Copy of the communication dtd 04/05/2022.	G	30-31
11.	The Copy of the said Communication dtd 03/06/2022.	H	32-33
12.	The Copy of the said endorsement dtd 18/07/2022.	J	34-35
13.	The Copy of the said order dtd 16/10/2024.	K	36-41
14.	Vakalath		42

Bangalore

Date:

Advocate for Petitioner

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT, BANGALORE

Writ Petition No/2024 (LA-Res)

BETWEEN

Mr. M.R Ravi

..... Petitioner

And

The State of Karnataka & Ors

..... Respondents

Synopsis

The petitioner above named submits the brief facts as follows;-

1) 09/07/2013 & 12/09/2013:- The Government of India, notified the lands including petitioner's land for acquisition for National Highway-209 U/s 3D(1) & (2) of the National Highways Authority Act, 1956.

2) Nil Dated:- The Respondent has passed the award for 1375 Square meters out of 1675 Square meters thereby excluded the compensation for 300 Square meters of A-Kharab Land.

3) 30/11/2021:- The Co-ordinate bench of this Hon'ble Court is pleased to Direct the Respondent No.3 to consider the case of the Petitioner in terms of the Judgement rendered in case of Sadashivaiah and ors V/s State Reported in ILR 2003 (Kar) 5088 and order passed in W P No. 46651/2013 (LA-KIADB) in Mr T.V Shivashanker V/s State, wherein it is held that, the acquiring authority shall pay the compensation for the lands fall within the parameters of Rule 21(2)(a) of the Karnataka Land Revenue Rules, 1966.

4) **03/06/2022:-** The respondent No.3 have categorically informed that, the Order dtd 30/11/2021 passed by the Coordinate bench of this Hon'ble Court is a detailed order, but your act of making unnecessarily letter correspondences with their office is not correct and instructed to take appropriate action at their disposal.

5) **18/07/2022:-** The Respondent No.3 have issued the Endorsement, thereby declined the payment of Compensation to the 300 Meters of A-Karab Land, since, the Respondent No.2 have not furnished the Clear information about the payment of Compensation to the land which is got Converted subsequent to Acquisition Notification.

Brief facts

The Respondent authority have notified/acquired to an **extent of 1675 Square Meters (13.12 Guntas)** out of total extent measuring 36 Guntas including 12 guntas in Sy.No.47 of Rayasandra Village, Kasaba Hobli, Kanakapura Taluk as per the provisions of the National Highways Authority Act, 1956 and amended Act of 1997. The respondent have identified an area measuring 300 Square meters as A-Kharab land and denied the compensation for the said 300 square meters of A-Kharab.

- 1) The denial of the compensation for 300 Square meters of A-Kharab land is contrary to the law laid down by this Hon'ble Court in case of Sadashivaiah and ors V/s State Reported in ILR 2003 (Kar) 5088 and order Dtd 06/11/2013 passed in W

P No. 46651/2013 (LA-KIADB) in Mr T.V Shivashanker V/s State.

- 2) The acquiring authority shall pay the compensation for the lands fall within the parameters of Rule 21(2)(a) of the Karnataka Land Revenue Rules, 1966. As such, admittedly the petitioner's land measuring 300 Square meters of A-Kharab land falls within the said provision. Hence, the petitioner is entitled for the benefit of the law laid down by this Hon'ble Court.
- 3) The Respondent No.3 being the Senior Revenue Officer in Rank is not able to understand the difference between the Lands classified under Rule 21(2) (a) & (b). As it is needless to state that, Lands Classified as A-Karab would fall under Rule 21(2)(a) and the Lands Classified as B-Karab would fall under Rule 21(2)(b) of the KLR Rules 1966.
- 4) The denial of Compensation to the A-Karab Land merely because the entire land including unacquired land has got Converted for non-agriculture purpose subsequent to the initiation of Acquisition Proceedings is illegal and unjustifiable.

Hence, this Writ Petition seeking writ in the nature of Certiorari & Mandamus.

Bangalore

Dated; 08/11/2024

Counsel for the petitioner

4

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT, BANGALORE
(Original Jurisdiction)

Writ Petition No/2024 (LA-Res)

BETWEEN

Sri. M.R Ravi

S/o Mari Gowda,

Aged about 54 Years,

R/at Rayasandra Village,

Kasaba Hobli, Kanakapura Taluk,

Ramanagara District-563478

..... Petitioner

AND

1) The State of Karnataka

Department of Commerce & Industries

Vidhana Soudha

Bangalore -560001

Rep by its Principal Secretary

2) The Deputy Commissioner

Ramanagara District

Ramanagara-563478

3) The Special Land Acquisition Officer

National Highways Authority

of India, National Highway -209,

Malavallai,

Mandya District-563487

... Respondents

**Memorandum of Writ Petition Under Article 226 & 227 of
the Constitution of India**

The petitioner above named most respectfully submits as follows:-

- 1) The petitioner is the absolute owner in peaceful possession of land bearing Sy.No.47 measuring **36 Guntas including 12**

Guntas of Rayasandra Village, Kasaba Hobli, Kanakapura Taluk has been purchased under the registered Sale Deed.

- 2) It is respectfully submitted that, the Respondent No.3 authority have notified/acquired to an **extent of 1675 Square Meters (13.12 Guntas)** out of total extent measuring 36 Guntas including 12 guntas in Sy.No.47 of Rayasandra Village, Kasaba Hobli, Kanakapura Taluk as per the provisions of the National Highways Authority Act, 1956 and amended Act of 1997.
- 3) It is respectfully submitted that, the Surveyor of the Respondent Authority have identified **300 Square meters out of 1675 Square meters is A-Kharab Land.**
- 4) It is respectfully submitted that, the respondent has passed the Award Dtd Nil for **only 1375 square meters excluding 300 Square meters of A-Kharab** in the above said land.
- 5) It is respectfully submitted that, the Petitioner herein filed Writ Petition No.12546/2017 (LA) and sought for the Compensation to an extent 300 Sq Meters of A-Karab land in terms of the Judgment of the Co-ordinate bench of this Hon'ble Court passed in case of Sadashivaiah and ors V/s State Reported in ILR 2003 (Kar) 5088 and order Dtd 06/11/2013 passed in W P No. 46651/2013 (LA-KIADB) in Mr T.V Shivashanker V/s State. Wherein it is held that, the acquiring authority shall pay the compensation for the lands fall within the parameters of Rule 21(2)(a) of the Karnataka

Land Revenue Rules, 1966. The Copy of the said Writ Petition is herewith produced and marked as **ANNEXURE- A.**

- 6) It is respectfully submitted that, the Co-ordinate bench of this Hon'ble Court vide order dtd 30/11/2021 has pleased to dispose the above W.P No.12546/2017 with a direction to grant appropriate compensation to the Petitioner, if the land in question Covered under Rule 21(2)(a) of the KLR Rules 1966. The Copy of the order dtd 30/11/2021 passed in the said Writ Petition is herewith produced and marked as **ANNEXURE- B.**
- 7) It is respectfully submitted that, the petitioner herein submitted the representation to the Respondent No.3 along with the Survey Report dtd 10/10/2014 and the Akarbandh, which clearly depicts that, the land bearing Sy No.47 of Rayasandra Village is totally measuring 36 Guntas and out which 12 Guntas of A-Karab Land (Rule 21(2)(a)) land. The Copy of the Application dtd 17/12/2021, Survey Report and Akarbandh are herewith Produced and marked as **ANNEXURE-C, D & E.**
- 8) It is respectfully submitted that, the Petitioner has got the land Converted the land bearing Sy No.47 of Rayasandra Village is totally measuring 36 Guntas and the Petitioner has remitted Rs.17,40,000/- towards Karab Kimmath for 12 Guntas of A-Karab Land. The Copy of the OM dtd 05/08/2015 is herewith produced and marked as **ANNEXURE-F.**

- 9) It is respectfully submitted that, the Respondent No.3 pursuant to the order dtd 30/11/2021 sought for the clear opinion from the office of the Respondent No.2 for the payment of Compensation to the A-Karab Land which appears to be converted subsequent to the payment of compensation to Revenue Assessed Land. The Copy of the communication dtd 04/05/2022 is herewith produced and marked as **ANNEXURE-G.**
- 10) It is respectfully submitted that, the Respondent No.2 in response to the requisition of the respondent No.3 have categorically informed that, the Order dtd 30/11/2021 passed by the Co-ordinate bench of this Hon'ble Court is a detailed order, but your act of making unnecessarily letter correspondences with their office is not correct and instructed to take appropriate action at their disposal. The Copy of the said Communication dtd 03/06/2022 is herewith produced and marked as **ANNEXURE-H.**
- 11) It is respectfully submitted that, pursuant to the said communication of the Respondent No.2, the Respondent No.3 have issued the Endorsement dtd 18/07/2022, declining the payment of Compensation to the 300 Meters of A-Karab Land, since, the Respondent No.2 have not furnished the Clear information about the payment of Compensation to the land which is got Converted subsequent to Acquisition Notification. The Copy of the said endorsement

dtd 18/07/2022 is herewith produced and marked as **ANNEXURE-J.**

12) It is respectfully submitted that, the Petitioner herein have complained against the Respondent No.3 under Contempt of Courts Act in Civil Contempt Case No.816/2022. The Division Bench of this Hon'ble Court has pleased to close the said petition vide order dtd 16/10/2024 by taking note of the impugned endorsement with a liberty to the Complainant. The Copy of the said order dtd 16/10/2024 is herewith produced and marked as **ANNEXURE-K.**

13) The Petitioner having highly aggrieved by the denial of compensation for the land measuring 300 square meters of A-Kharab land vide Endorsement Dtd 18/07/2022 issued by the respondent No.3 prefers this Writ petition on the following amongst other grounds.

G R O U N D S

14) It is respectfully submitted that, the denial of compensation for 300 Square meters of A-Kharab land is not sustainable in law. Hence, the same is liable to be quashed.

15) It is respectfully submitted that, the denial of the compensation for 300 Square meters of A-Kharab land is contrary to the law laid down by this Hon'ble Court in case of Sadashivaiah and ors V/s State Reported in ILR 2003 (Kar) 5088 and order Dtd 06/11/2013 passed in W P No. 46651/2013 (LA-KIADB) in Mr T.V Shivashanker V/s State.

- 16) It is respectfully submitted that, the acquiring authority shall pay the compensation for the lands fall within the parameters of Rule 21(2)(a) of the Karnataka Land Revenue Rules, 1966. As such, admittedly the petitioner's land measuring 300 Square meters of A-Kharab land falls within the said provision. Hence, the petitioner is entitled for the benefit of the law laid down by this Hon'ble Court.
- 17) It is very unfortunate that, the Respondent No.3 being the Senior Revenue Officer in Rank is not able to understand the difference between the Lands classified under Rule 21(2) (a) & (b). As it is needless to state that, Lands Classified as A-Karab would fall under Rule 21(2)(a) and the Lands Classified as B-Karab would fall under Rule 21(2)(b) of the KLR Rules 1966.
- 18) It is respectfully submitted that, denial of Compensation to the A-Karab Land merely because the entire land including unacquired land has got Converted for non-agriculture purpose subsequent to the initiation of Acquisition Proceedings is illegal and unjustifiable.
- 19) The petitioner have no other alternative efficacious remedy except to approach this Hon'ble Court under Article 226 & 227 of the constitution of India and the petitioner have not filed any petition or initiated any proceedings before any other court or this Hon'ble Court in respect of the relief sought for in the above writ petition.

P R A Y E R

20) That for the reasons stated above, this Hon'ble Court be pleased to:-

- A) Issue a Writ in the nature of Certiorari or any other appropriate writ and quash the Endorsement dtd 18/07/2022 issued by the Respondent No.3 as per **ANNEXURE- J**.
- B) Issue a Writ in the nature of Mandamus or any other appropriate writ/order/direction and Direct the respondent to pay the Compensation for the land measuring 300 Square Meters in Sy.No.47 of Rayasandra Village, Kasaba Hobli, Kanakapura Taluk.
- C) Issue any other writ, order or direction as this Hon'ble court deems fit on the facts and circumstances of the case to meet the ends of justice.

Bangalore

Dated:-08/11/2024

Advocate for Petitioner.

Address for Service:-

R. SRINIVASA GOWDA

Advocate

No.S-3, 2nd Floor

"KRISHNA TOWERS"

3rd Main, Opp., Sapna Book House

Gandhinagar, Bangalore-9

Mobile No :- 9945988779

E-Mail:- kolarsrinivas@gmail.com

u

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT, BANGALORE

Writ Petition No/2024(LA)

BETWEEN

Mr. M.R Ravi

..... Petitioner

And

The State of Karnataka & Ors

..... Respondents

VERIFYING AFFIDAVIT

I, Sri. M.R Ravi S/o Mari Gowda, Aged about 54 Years, R/at Rayasandra Village, Kasaba Hobli, Kanakapura Taluk, Ramanagara District now at Bangalore do hereby solemnly affirm and state on oath as follows:-

1. I state that, I am the petitioner in the above case and well conversant with the facts of the case. Hence, I am swearing to this affidavit.
2. I state that, the statements made at para 1 to in the above writ petition are true and correct.
3. I state that, the Annexure produced as ANNEXURE-A to are the True copies of the originals.

I state that, the statements made above are true and correct to the best of my knowledge, information and belief.

Identified by me

DEPONENT

Advocate

Bangalore

Dated:- 08/11/2024

No, of corrections.

12546
Writ Petition No. _____/2017 (LA)

Sri. M.R Ravi
S/o Mari Gowda,
Aged about 47 Years,
R/at Rayasandra Village,
Kasaba Hobli, Kanakapura Taluk,
Ramanagara District 563 418

... Petitioner

The Special Land Acquisition Officer
National Highways Authority
of India, National Highway -209,
Malavallai, Mandya District 563487

... Respondent

3) It is respectfully submitted that, the Surveyor of the Respondent Authority have identified **300 Square meters out of 1675 Square meters is A-Kharab Land**. The Copy of the Survey sketch is herewith produced and marked as **ANNEXURE- C**.

[Signature]
R. S. GOWDA
ADVOCATE

13
7) It is respectfully submitted that, the respondent has passed the Award Dtd Nil for only 1375 square meters excluding 300 Square meters of A-Kharab in the above said land. The Copy of the said award Dtd Nil is herewith produced and marked as ANNEXURE- D.

8) It is respectfully submitted that, this Hon'ble Court in case of Sadashivaiah and ors V/s State Reported in ILR 2003 (Kar) 5088 and order Dtd 06/11/2013 passed in W P No. 46651/2013 (LA-KIADB) in Mr T.V Shivashanker V/s State held that, the acquiring authority shall pay the compensation for the lands fall within the parameters of Rule 21(2)(a) of the Karnataka Land Revenue Rules, 1966. The Copy of the said case laws are herewith produced and marked as ANNEXURE- E & F.

6) The Petitioner having highly aggrieved by the denial of compensation for the land measuring 300 square meters of A-Kharab Dtd Nil passed by the respondent prefers this Writ petition on the following amongst other grounds.

GROUND S

7) It is respectfully submitted that, the denial of compensation for 300 Square meters of A-Kharab land is not sustainable in law. Hence, the same is liable to be quashed.

8) It is respectfully submitted that, the denial of the compensation for 300 Square meters of A-Kharab land is contrary to the law laid down by this Hon'ble Court in case of Sadashivaiah and ors V/s State Reported in ILR 2003 (Kar) 5088 and order Dtd 06/11/2013 passed in W P No. 46651/2013 (LA-KIADB) in Mr T.V Shivashanker V/s State.

9) It is respectfully submitted that, the acquiring authority shall pay the compensation for the lands fall within the parameters of Rule 21(2)(a) of the Karnataka Land Revenue Rules, 1966. As such, admittedly the petitioner land measuring 300 Square meters of A-Kharab land falls within the said provision. Hence, the petitioner is entitled for the benefit of the law laid down by this Hon'ble Court.

10) The petitioner have no other alternative efficacious remedy except to approach this Hon'ble Court under Article 226 & 227 of the constitution of

R. SRINIVASA GOWDA
ADVOCATE

India and the petitioner have not filed any petition or initiated any proceedings before any other court or this Hon'ble Court in respect of the relief sought for in the above writ petition.

P R A Y E R

(14) That for the reasons stated above, this Hon'ble Court be pleased to:-

- A) Issue a Writ in the nature of Certiorari or any other appropriate writ and quash the Award Dtd Nil passed by the Respondent as per ANNEXURE-D *in so far as denial of compensation for A-Kareesh land* and to declare that, the petitioner is entitled for the compensation for the land measuring 300 Square Meters in Sy.No.47 of Rayasandra Village, Kasaba Hobli, Kanakapura Taluk as per the law laid down by this Hon'ble Court in case of Sadashivaiah and ors V/s State Reported in ILR 2003 (Kar) 5088 and order Dtd 06/11/2013 passed in W P No. 46651/2013 (LA-KIADB) in Mr T.V Shivashanker V/s State.
- B) Issue a Writ in the nature of Mandamus or any other appropriate writ/order/direction and Direct the respondent to pay the Compensation for the land measuring 300 Square Meters in Sy.No.47 of Rayasandra Village, Kasaba Hobli, Kanakapura Taluk.
- C) Issue any other writ, order or direction as this Hon'ble court deems fit on the facts and circumstances of the case to meet the ends of justice.

Bangalore

Dated 30/3/17-

Address for Service:-

R. SRINIVASA GOWDA

Advocate

No.S-3, 2nd Floor

"KRISHNA TOWERS"

3rd Main, Opp., Sapna Book House

Gandhinagar, Bangalore-9

Mobile No :- 9945988779


Advocate for Petitioner.

R. SRINIVASA GOWDA
ADVOCATE

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT, BANGALORE

12546

Writ Petition No/2017(LA-)

BETWEEN

Mr. M.R Ravi

..... Petitioner

And

The State & Ano

..... Respondent

VERIFYING AFFIDAVIT

I, Sri. M.R Ravi S/o Mari Gowda, Aged about 47 Years, R/at Rayasandra Village, Kasaba Hobli, Kanakapura Taluk, Ramanagara District do hereby solemnly affirm and state on oath as follows:-

1. I state that, I am the petitioner in the above case and well conversant with the facts of the case. Hence, I am swearing to this affidavit.
2. I state that, the statements made at para 1 to 11 in the above writ petition are true and correct.
3. I state that, the Annexure produced as ANNEXURE-A to F are the True copies of the originals.

I state that, the statements made above are true and correct to the best of my knowledge, information and belief.

Identified by me

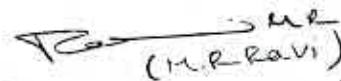


Advocate
Bangalore

Dated:- 20/03/2017

No. of corrections. *Two*




(M.R. Ravi)

DEPONENT

Solemnly affirmed / Sworn to before

This the 20 day of May 2017

Place B.G. Oath Commissioner

S.K. Devaraja, B.A., LL.B.

Advocate / Oath Commissioner

Off. : # 25/1, 2nd Floor,

'Anand Nivas', 3rd Cross, 5th Main,

Opp. Hotel Moti Mahal Road,

Gandhinagar, Bangalore - 560 009.

Sl. No. 50507 Page No. 15

ANNEXURE-B
(16)

29352/22

Sri D Bora Gowda PW

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

DATED THIS THE 30TH DAY OF NOVEMBER 2021

BEFORE

THE HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK S. KINAGI

WRIT PETITION No.12546 of 2017 (LA-RES)

BETWEEN:

SRI. M. R. RAVI
S/O MARI GOWDA
AGED ABOUT 47 YEARS
R/A RAYASANDRA VILLAGE
KASABA HOBLI, KANAKAPURA TALUK
RAMANAGARA DISTRICT - 563478

...PETITIONER

(BY SRI. M. H. PRAKASH, ADV. FOR
SRI. R. SRINIVASA GOWDA, ADV.)

AND:

THE SPECIAL LAND ACQUISITION OFFICER
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
NATIONAL HIGHWAY - 209, MALAVALLI
MANDYA DISTRICT - 563487

...RESPONDENT

(BY SRI. ANIL K. S., ADV. FOR
SRI. CHANDAN, ADV.)

THIS WRIT PETITION IS FILED UNDER ARTICLES
226 AND 227 OF THE CONSTITUTION OF INDIA
PRAYING TO QUASH THE AWARD DATED NIL PASSED BY



This Certified copy contains 7 pages
And Copying charges with of 4 is
Received

12

2

THE RESPONDENT AS PER ANNEXURE-D INsofar AS DENIAL OF COMPENSATION FOR A-KARAB LAND AND TO DECLARE THAT THE PETITIONER IS ENTITLED FOR COMPENSATION FOR THE LAND MEASURING 300 SQ.METERS IN Sy.No.47 OF RAYASANDRA VILLAGE, KASABA HOBLI, KANAKAPURA TALUK; AND ETC.

THIS WRIT PETITION COMING ON FOR FINAL HEARING THIS DAY, THE COURT MADE THE FOLLOWING:

ORDER

The petitioner has filed this writ petition seeking for a writ in the nature of certiorari to quash the award dated 'nil' passed by the respondent as per Annexure-D insofar as denial of compensation for A-Kharab land and to declare the petitioner as entitled for compensation for the land measuring 300 sq.mts. in Sy.No.47 of Rayasandra Village, Kasaba Hobli, Kanakapura Taluk as per the law laid down in the case of **SADASHIVAIAH & ORS. V/S STATE OF KARNATAKA & ORS. [ILR 2003 (KAR) 5088]**.

2. Brief facts leading rise to filing of this appeal is as under:



The petitioner claims that he is the owner of land bearing Sy.No.47 measuring 36 guntas including 12 guntas of Rayasandra Village, Kasaba Hobli, Kanakapura Taluk. The said land was purchased under registered sale deed. On the strength of registered sale deed, name of the petitioner was entered in the revenue records. The land bearing Sy.No.47 measuring 12 guntas was classified as pot kharab land. Nevertheless the petitioner had cultivated the entire extent. The extent shown as pot kharab has not been reserved for public purpose nor has been used for any public purpose. The petitioner claims that the National Highway Authority has issued preliminary notification under Section 3E of the National Highway Authority Act on 20.01.2015.

The surveyor of the respondent-authority have identified 300 sq.mts. out of 1675 sq.mts as A-kharab land. An award also came to be passed vide



19

4

Annexure-D only for 1375 sq.mts., excluding 300 sq.mts. of A-kharab land. The petitioner submits that petitioner is entitled for compensation for 300 sq.mts. which is A-kharab land. Hence prayed to allow the the petition.

3. The question for consideration in this writ petition is, whether the petitioner would be entitled to claim compensation in respect of what is admittedly A- kharab land in an extent of 300 sq.mts.

4. Rule 21 of Karnataka Land Revenue Rules, 1966, classifies the lands for the purpose of assessment with respect to their productive qualities. Sub-Rule (2) provides for classification of land included as unarable to be treated as pot kharab and pot kharab lands, in turn, are classified as follows:-

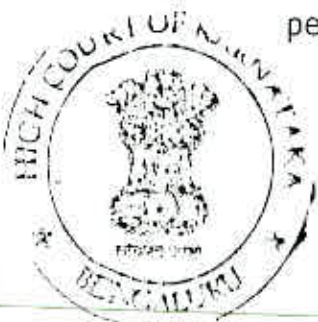
"a) That which is classified as unfit for agriculture at the time of survey including



the farm buildings or threshing floors of the holder;

b) That which is not assessed because, (i) it is reserved or assigned for public purpose; (ii) it is occupied by a road or recognized footpath or by a tank or stream used by persons other than the holders for irrigation, drinking or domestic purposes; (iii) used as burial ground or cremation ground; (iv) assigned for village potteries."

5. The Learned counsel for petitioner would contend that the kharab land in question clearly falls under clause (a) of sub-rule (2) of Rule 21 and therefore, it is not a kharab land which would run with the land. In that, if it has been put to use as reserved or assigned for a public purpose and if occupied by a road or recognized as a footpath or such other purpose as contemplated under clause (b), the petitioner would not be in position to claim



21

compensation in respect of the same. However, if it is classified as unfit for agriculture, but was brought under cultivation, the same is a part of land belonging to the petitioner, which could not be treated as land which has been put to public use, and hence would be subject to assessment if it brought under cultivation. However, the fact remained that as on the date of the land being taken possession of by the respondent - National Highways Authority, it was under cultivation and the same was not assessed to tax and therefore was treated as pot kharab. The petitioner would certainly, in the above circumstance, be entitled to compensation in respect of the kharab land as it was not put to any use as contemplated under clause (b) of sub-rule 2 of Rule 21. The respondent is directed to ascertain as to whether the land, which was treated as kharab land, fell under clauses (a) or (b) of sub-rule (2) of Rule 21 and if it was land which was



covered under clause (a), the petitioner shall be granted appropriate compensation.

6. With the above observation, the petition is allowed.

SD/-
JUDGE



TRUE COPY
Bhavye S. 16/8/22
Section Officer
High Court of Karnataka
Bangalore - 560 001

- 17/8
- The date on which the application was made 12/8/22
 - The date on which charges and additional Charges if any are called for
 - The date on which charges and additional Charges if any are deposited/Paid
 - The date on which the copy is ready 16/8/22
 - The date of notifying that the copy is ready for delivery 16/8/22
 - The date on which the applicant is required to appear on or before 20/8/22
 - The date on which the copy is delivered to the Applicant 23/8/22
 - Examined by

7.30.12

209, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರು
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರು
ಮುಂಬೈ 20/11/2011

ANNEXURE - 6

ಶಂಖಿ- ರಾ.ಎಂ.ಕೆ. ೨/೦ ಮರಗೊಡ
ರಾಮಕುಮಾರ, ಗ್ರಾಮ. ಕೆ.ಸಿ.ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ.
ಕೆ.ಸಿ.ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ. ರಾಮಕುಮಾರ, ಕೆ.ಸಿ.ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ.
P.H. ೨೨ ೦೦ 16 2903

25/12/2019

ಸಂಖ್ಯೆ: 12546/2017 (LA-RES) ರಂತೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಬಡ್ತಿ ಕೊಡಿಸುವ
 300 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೂ ಹಂಚಾರಿ ನೋಟೀಸ್ ಬಣ್ಣ,

[illegible]

— விசுவநாதன்

ಮಂಜುನಾಥ

(H.P. Ravi)
203 345 678 17/12/2

दिनांक: 17-12-2021

20/10/2019

ರವರಿಗೆ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು
209, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಳವಳ್ಳಿ
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಂದ

ರವಿ.ಎಂ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಮರಿಗೌಡ
ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ,
ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
ಫೋನ್ 9900162903

ಮಾನ್ಯರೇ

ವಿಷಯ:- ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.47ರಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನಂ.
12546/2017 (ಎಲ್‌ಎ-ಆರ್‌ಇಎಸ್) ರಂತೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ
ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 300 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೂ ಪರಿಹಾರ
ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ
ಹೋಬಳಿ, ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 47ರಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
1675 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ, ಅವಾರ್ಡ್
ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1675 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಬದಲು 300 ಚದರ
ಮೀಟರ್ ಜಮೀನಿನ ಭೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಗಲ್ಲಿ ತೆಂಗು
ಮತ್ತು ಮಾವು ಮರಗಳು ಸಹ ಇದ್ದು ಮರ-ಮಾಲ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೇರಿಸಿ
ರಿಟ್ ಪೆಲಿಸನ್ ನಂ. 12546/2017 (ಎಲ್‌ಎ-ಆರ್‌ಇಎಸ್) ರಂತೆ 300
ಚದರ ಮೀಟರ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಲ್ಗೆ ಬಡ್ತಿ
ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ

ಸಹಿ/-

ಇಂತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ದಿನಾಂಕ 17.12.2021

ಸ್ಥಳ :- ಮಳವಳ್ಳಿ



ಅವಕಾಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 29040813660807

ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 47/1/1

ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 29040813660807001

ಜಿಲ್ಲೆ: ರಾಮನಗರ

ತಾಲ್ಲೂಕು: ಕವಕಪುರ

ಹೋಬಳಿ: ಕವಕಾ

ಗ್ರಾಮ: ರಾಯಸಂದ್ರ

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು: ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ

ವಹಿವಾಟು: ಅಲಿಪೇಷನ್

ವಿಳಾಸ: ರಾಯಸಂದ್ರ, ಕವಕಾ ಹೋಬಳಿ ಕವಕಪುರ ತಾ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ

ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ಎಕ್ವಿಟಿ	ಖರಾಬು ಎ ಎಕ್ವಿಟಿ	ಖರಾಬು ಬಿ ಎಕ್ವಿಟಿ	ಕ್ರೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಎಕ್ವಿಟಿ	ಭೂಮಿರವರ್ತನೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಎಕ್ವಿಟಿ	ಆಕಾರ	ಆರ್.ಬಿ.ಸಿ. ಹಕ್ಕುದಾರರ ಹೆಸರು	ತಂದೆಯ ಹೆಸರು / ಗಂಡನ ಹೆಸರು
47/1/1	1	0-36-0.00	0-12-0.00	0-0-0.00	-	0-24-0.00	-	ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ	ಮುರೇಗೌಡ

ಚೆಕ್ಕ್ ಬಂದಿ ವಿವರ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉತ್ಕರಣ	ಪೂರ್ವಕ್	ದೃಢೀಕರಣ	ಪತ್ರಿಕೆ
1	ಪೆ.ನಂ.431	ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು	ಕೊಂಕಣಿಗಡಿ

ಬಾಬು ವಿವರ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಬು ತರಹ	ಎಕ್ವಿಟಿ	ಆಕಾರ	ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆ
1	ಅಲಿಪೇಷನ್	0-24-0.00	0.00	ಮಳೆ

ಅಳತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು

(Prepared by)

ADAVISH C. N

ಪರಿಶೀಲನೆ ಭೂಮಾಪಕರು 13/08/2014

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವರು

(Checked by)

PADMAJA

ಪರಿಶೀಲನೆ ಭೂಮಾಪಕರು 16/09/2014

ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವರು

(Approved by)

LINGARAJU .N

ತಪಾಸಕರು 09/10/2014

ಸಂಖ್ಯೆ ಕವಕಪುರ

ದಿನಾಂಕ 10/10/2014

Valid Till: 08/12/2014

Nithyanandha .D.M

ಮೋಡಿಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು

Note: ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಾಧಾರಿತ ವಿವರ/ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ Bio Login ಬಳಸಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಭೌತಿಕ ಸಹಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಮಾಣ ಭೂತ ದರಗಳು

ಮಿಷ್ಕಿ

```

୫୮୮ : .....

```

ಬಾಗಾಯ್ತು :

ಪ್ರಾಂಟೇಷನ್ :

ಸೆಟ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ :

ಪ್ರಾ.ಸೂ. ಸಂ. - ೩-೦೭5 - ಸ.ಸೇ.ಮು.ಬಿ-59 - 5,00,000 ಪ್ರತಿಗಳು ಅಮರ್‌ಲಡ್ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ - ಎಲ್ 6

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ವಿಷಯ: ಕನಕಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 47 ರಲ್ಲಿ ಆ ಖರಾಬು 0-12 ಗುಂಟೆ ಸೇರಿ 0-36 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಸ.ನಂ. 431 ರಲ್ಲಿ 0-30 ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟು 1-26 ಎ/ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆ(ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ) ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೋರಿ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಬಿನ್ ಮರಿಗೌಡ, ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ದಿನಾಂಕ: 12-02-2015.

ಉಲ್ಲೇಖ:

1. ಕನಕಮಠ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಎಲ್‌ಎನ್/ಸಿಆರ್(ಕ)/36/2014-15. ದಿ: 27-06-2015.
2. ಭೂ ಪರಿವರ್ತನಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 2,15,622/- ಖರಾಬು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 17,40,000/- ಮತ್ತು ಪೋಡಿ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 130/- ಒಟ್ಟು ರೂ. 19,55,752/-ಗಳನ್ನು ಜಲನ್ ನಂ. 19, ದಿ: 15-07-2015 ರಂದು ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ಕನಕಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಜಮಾ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
3. ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕನಕಮಠ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರವರ ಪತ್ರದ ನಂ: ಕಯೋಪ್ರಾ/ಭೂಪ/05/2015-16/40 ದಿ: 20-04-2015
ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ನಂ. ಆರ್‌ಡಿ/7/ಎಲ್‌ಜಿಪಿ/1995, ದಿ: 07-06-1999
ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ನಂ. ಆರ್‌ಡಿ/56/ಎಲ್‌ಜಿಪಿ/2008, ದಿ: 10-09-2008
ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ನಂ. ಆರ್‌ಡಿ/2/ಎಲ್‌ಜಿಪಿ/2007, ದಿ: 05-09-2009
ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರ ರವರ ಸ್ಥಳ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ: 29/06/2015.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಡಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದಾಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1994ರ ನಿಯಮ 107(1) ರಂತೆ ಎಕರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ. 1,30,680/- ಕೈಗಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ (ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮಾತ್ರ) ಗಳಂತೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಬಿನ್ ಮರಿಗೌಡ, ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕನಕಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 47 ರಲ್ಲಿ ಆ ಖರಾಬು 0-12 ಗುಂಟೆ ಸೇರಿ 0-36 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಸ.ನಂ. 431 ರಲ್ಲಿ 0-30 ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟು 1-26 ಎ/ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆ(ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ) ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಭೂ ಪರಿವರ್ತನಾ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಭೂಮಿಯು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಕನಕಮಠ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದ ಹೊರತು ಈ ಆದೇಶವು ಅನುಭವದಾರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

1. ಈ ಭೂ ಪರಿವರ್ತಿತ ಜಮೀನನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು, ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
2. ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜನ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿನ್ಯಾಸ ನಕ್ಷೆಗೆ ವಲಯ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ 4 ಹೆಕ್ಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

ನಂ. ರಾಜಕ/ಎಎಲ್‌ಎಸ್(ಕ)/ಸಿಆರ್/191/2014-15

14. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದೇಶ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯಿದೆ 1964ರ ಕಲಂ 96ರಂತೆ ದಂಡ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೆ ಕಡವಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭೂ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ಎಂದು ಖಾತೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಜೆಡ್‌ಫೋ ವಿವರ

ಕನಕಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 47 ರಲ್ಲಿ ಆ ಖರಾಬು 0-12 ಗುಂಟೆ ಸೇರಿ 0-36 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಸ.ನಂ. 431 ರಲ್ಲಿ 0-30 ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟು 1-26 ಎ/ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆ(ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ) ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೋರಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನಿಗೆ (11ಇ ಸ್ಕೆಚ್ ನಂತೆ) ಚಕ್ಕುಬಂದಿ:

ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಮಾರ್ವಕ್ಕೆ	ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ	ಉತ್ತರಕ್ಕೆ	ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ
47	0-36	ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ	ತುಂಗಣಿ ಗಡಿ	ಸ.ನಂ.431	ಸರೋಜಮ್ಮ
431	0-30	ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ	ತುಂಗಣಿ ಗಡಿ	ಸ.ನಂ.48	ಸ.ನಂ. 47, 48

ಸಹಿ/-

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು,

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

11. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
12. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಕನಕಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರಿಗೆ ಮೂಲ ಕಡತ ಹಾಗೂ ಚಲನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಈ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ.ನಂ: ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಖಾತೆದಾರರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಭೂ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು.
13. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ
14. ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕನಕಮಠ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
15. ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು/ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಗರು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ
16. ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಮನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
17. ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭೂ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ, ರಾಮನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
18. ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
19. ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಬಿನ್ ಮರಿಗೌಡ, ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರಿಗೆ ದೃಢೀಕೃತ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ.
20. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ

ಎವರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ.

National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways)
Office of the Special Land Acquisition
Officer & Competent Authority
National Highway-209 Malavalli.

☎: 08231 - 244355
E-mail: nhai.malavalli@gmail.com



ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
(ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ)

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ಮಳವಳ್ಳಿ.

ANNEXURE - 9

ಸಂಖ್ಯೆ: NHAI/SLAO/KNP/RAY/AWD/89/12-13

ದಿನಾಂಕ: 04/07/2021

ರವರಿಗೆ,

ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರವರು,
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,
ರಾಮನಗರ.

ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 10.05.2021

ವಿಶೇಷ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ ಪಟ್ಟಣ

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.47 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ
ಖರಾಬು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:- 1) ರವಿ ಎಂ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಮರೀಗೌಡ ರವರ ಅರ್ಜಿಯ ದಿನಾಂಕ:17/12/2021.

2) In the court of Karnataka at Bengaluru, Writ Petition No.
12546 of 2017 (LA-RES)ರ ಆದೇಶದ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿ.

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.47 ರ
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 1675 ಚ.ಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನನ್ನು ಎಸ್.ಬ.ನಂ.98(ಇ) ದಿನಾಂಕ:08-01-2013 ರಂದು
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಬ.ನಂ.3805(ಇ) ದಿನಾಂಕ:24-12-2013 ರಂದು ಅಂತಿಮ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿ ರಾ.ಹೆ-209ಕ್ಕೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 300 ಚ.ಮೀ ಖರಾಬು
ಕಳೆದು 1375 ಚ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನಿಗೆ ರೂ.44,68,587/-ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:20-01-2015 ರಂದು
ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಬಿನ್ ಮರೀಗೌಡ ರವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಖಾತೆದಾರರು ಸದರಿ
ಜಮೀನನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಾಮನಗರ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:
ರಾಜಕಾ/ಎಎಲ್‌ಎನ್(ಕ)/ಸಿಆರ್/191/2014-15 ದಿನಾಂಕ:05-08-2015 ರಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ
ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.47 ರಲ್ಲಿ ಪಹಣಿಯಂತೆ 24 ಗುಂಟೆ ಹೈನು ಜಮೀನಿದ್ದು ಹಾಗೂ 12 ಗುಂಟೆ
(ಅ)ಖರಾಬು ಜಮೀನಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ದಿನಾಂಕ:05-08-2015 ರಂದು 03 ಗುಂಟೆ
ಖರಾಬು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು 13 3/4 ಗುಂಟೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ
ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ Writ Petition No.12546 of 2017
(LA-RES) ರಂತೆ ಖರಾಬು ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ದಾವೆ ದಾಖಲಿಸಿ
ಅದರಂತೆ ಖಾತೆದಾರರ ಪರ ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾಗೂ 03 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಜಮೀನಿಗೆ
ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ
ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿದ ಸಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 03 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ರಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಖರಾಬು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೂ ಅಥವಾ ನೀಡಬಾರದೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿದೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಡನೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ವಿಶೇಷ ಭೂಸಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ
Special Land Acquisition Officer
and Competent Authority
ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ. 100, ಕುಮಟಾ ಜಿಲ್ಲೆ
Kumtla District

ಲಗತ್ತು:

- 1) 3(ಎ) ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರತಿ.
- 2) 3(ಡಿ) ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರತಿ.
- 3) ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಅವಾರ್ಡ್ ನೋಟೀಸ್ ಪ್ರತಿ.
- 4) ಭೂಪರಿವರ್ತನೆಯ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ.
- 5) ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

ANNEXURE - H

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ

1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ

ಇ-ಮೇಲ್: deo.ramanagara@gmail.com ದೂರವಾಣಿ ಸಂ:080-2727 3777 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂ:080-2727 5943

ನಂ. ರಾಜಿಕ/ಎಲ್ ಎ.ಕ್ಯೂ/ಸಿಆರ್/49/2022(E-OfficeNo.102190)

ದಿನಾಂಕ:03-06-2022

ರವರಿಗೆ,

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ

ಹಾಗೂ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ,

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209,



ಮಾಹಿತಿ,

ವಿಷಯ: ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.47 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಖರಾಬು

ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಫನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಪಿಡಿಷನ್ ನಂ.12456/2017 (LA-RES)ರ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ:30-11-2021.

2. ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :NHAI/SLAO/KNP/RAY/AWD/89/12-13 ದಿನಾಂಕ:04-05-2022.

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ(2)ರ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.47 ರ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ರಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ನೀಡಬಾರದೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರಂತೆ ಘನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಪಿಡಿಷನ್ ನಂ.12456/2017 (LA-RES)ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ :30-11-2021ರಂದು ವಿಸ್ತೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

Digitally Signed by T

Javaregowda

Date: 08/06/2022 18:40:41

ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ,
Reason: Approved

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ.



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways)
Office of the Special Land Acquisition
Officer & Competent Authority
National Highway-209 Malavalli.

☎: 08231 - 244355

E-mail: nhai.malavalli@gmail.com

ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

(ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ)

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ಮಳವಳ್ಳಿ.

ANNEXURE-I

ಸಂಖ್ಯೆ: NHAI/SLAO/KNP/RAY/AWD/89/12-13

ದಿನಾಂಕ: 18/07/2022

ಹಿಂಬರಹ

ವಿಷಯ:- ಕನಕಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.47 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ
ಖರಾಬು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ:- 1) ರವಿ ಎಂ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಮರೀಗೌಡ ರವರ ಅರ್ಜಿಯ ದಿನಾಂಕ:17/12/2021.
2) In the court of Karnataka at Bengaluru, Writ Petition No.
12546 of 2017 (LA-RES) ರ ಆದೇಶದ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿ.
3) ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:NHAI/SLAO/KNP/RAY/AWD/89/12-13
ದಿನಾಂಕ:04-05-2022.
4) ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರವರು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ ರವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ
ಸಂಖ್ಯೆ: ರಾಜಿಕ/ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಸಿ.ಆರ್/49/2022 (E-Office No.
102190) ದಿನಾಂಕ:03-06-2022.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕನಕಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.47 ರ
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 1675 ಚ.ಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನನ್ನು ರಾ.ಹೆ-209ರ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ
ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಎಸ್.ಒ.ನಂ.98(ಇ) ದಿನಾಂಕ:08-01-2013 ರಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಒ.ನಂ.3805(ಇ) ದಿನಾಂಕ:24-12-2013 ರಂದು ಅಂತಿಮ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ 1675 ಚ.ಮೀ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 300 ಚ.ಮೀ ಖರಾಬು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಳೆದು 1375
ಚ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನಿಗೆ ರೂ.44,68,587/-ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:20-01-2015 ಮತ್ತು ರೂ.22,28,868/-
ದಿನಾಂಕ:06-12-2016 ರಂದು ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಬಿನ್ ಮರೀಗೌಡ ಆದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಂತರ ಖಾತೆದಾರರು ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಾಮನಗರ ರವರ ಪತ್ರ
ಸಂಖ್ಯೆ:ರಾಜಿಕ/ಎಎಲ್.ಎನ್(ಕ)/ಸಿ.ಆರ್/191/2014-15 ದಿನಾಂಕ:05-08-2015 ರಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ
ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.47 ರಲ್ಲಿ ಪಹಣಿಯಂತೆ 24 ಗುಂಟೆ ಹೈನು ಜಮೀನಿದ್ದು ಹಾಗೂ 12 ಗುಂಟೆ
(ಆ)ಖರಾಬು ಜಮೀನನ್ನು ಅನ್ಯಕ್ರಾಂತ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 1675
ಚ.ಮೀ. (0.16.12.00 ಗುಂಟೆ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ
ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

35

-2-

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ 1956 ಕಲಂ 3(D)(2) ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ "On the publication of the declaration under sub section (1), the land shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances" ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುತ್ತದೆ.

ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ Writ Petition No.12546 of 2017 (LA-RES) ರಂತೆ ಖರಾಬು ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ದಾವೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾಗೂ 03 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಜಮೀನಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ.

ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 03 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ರಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ Writ Petition No.12546 of 2017 (LA-RES) ರಂತೆ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಖರಾಬು ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ನೀಡಬಾರದೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (3) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರವರು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ ರವರನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.

ಮುಂದುವರೆದು, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರವರು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ ರವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ 03 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ರಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಿದೆ.

28/07/2022
ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ

ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ, ಭಾ.ರಾ.ಹೆ.ಪ್ರಾ., ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ-209, ಮಳವಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಗೆ.

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಆರ್. ರವಿ ಬಿನ್ ಮರೀಗೌಡ,
ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ,
ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

7/8

High Court of Karnataka Principal Bench At Bengaluru

Online Certified Copy

(Rule 1(1A) of Chapter XVII Karnataka High Court Rules, 1959)

Facing Sheet

Applicant Name	P MAHESHA
Application Number	CCC 304944/2024
Case Number	CCC 816/2022
Date of Order	16/10/2024
The date on which the application was made	17/10/2024
The date on which charges and additional charges if any are called	28/10/2024
The date on which charges and additional charges if any are deposited/paid	
The date of notify that copy is ready for delivery	29/10/2024
The date on which the copy is sent to the applicant	29/10/2024
Nature of Document	Autograph (5)



Digitally signed by BHAVYA SHIVARAM
Reason: Online Certified Copy
Location: High Court of Karnataka, Bengaluru
Date: 2024.10.29 05:22:30 +05:30

Note :

- * This document is digitally signed and signature is not required.
- * The digitally signed certified copy is valid only with facing sheet.



IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

DATED THIS THE 16TH DAY OF OCTOBER, 2024

PRESENT

THE HON'BLE MR JUSTICE K.SOMASHEKAR

AND

THE HON'BLE MR JUSTICE RAJESH RAI K

CIVIL CONTEMPT PETITION NO. 816 OF 2022

BETWEEN:

SRI M R RAVI
S/O MARI GOWDA
AGED ABOUT 52 YEARS
R/AT RAYASUNDRA VILLAGE
KASABA HOBLI
KANAKAPURA TALUK
RAMANAGARA DISTRICT - 563478.

...COMPLAINANT

(BY SRI. P MAHESHA - ADVOCATE)

AND:

SRI MALLIKARJUNA
THE SPECIAL LAND ACQUISITION OFFICER
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY
OF INDIA, NATIONAL HIGHWAY-209
NO.37, BYRAVESHWARA COMPLEX
MALAVALLI, MANDYA DISTRICT-563 487.

...ACCUSED

(BY SMT. SRUTI CHAGANTI - ADVOCATE)

THIS CCC IS FILED UNDER SECTIONS 11 AND 12 OF THE CONTEMPT OF COURTS ACT, 1971, R/W ARTICLE 215 OF THE CONSTITUTION OF INDIA, PRAYING TO INITIATE CONTEMPT OF COURT PROCEEDINGS AGAINST THE ACCUSED AND TO PUNISH FOR WILLFULLY AND DELIBERATELY DISOBEYING THE ORDER DATED 30.11.2021 IN W.P. NO.12546/2017 (LA-RES).

Digitally
signed by
SUMATHY
KANNAN
Location:
High Court
of Karnataka

38



THIS CCC, COMING ON FOR ORDERS, THIS DAY, ORDER WAS MADE THEREIN AS UNDER:

CORAM: HON'BLE MR JUSTICE K.SOMASHEKAR
AND
HON'BLE MR JUSTICE RAJESH RAI K

ORAL ORDER

(PER: HON'BLE MR JUSTICE K.SOMASHEKAR)

This contempt petition is initiated under Sections 11 and 12 of the Contempt of Courts Act, 1971 r/w Article 215 of the Constitution of India for willful disobedience of the order passed by the learned single Judge in W.P.No.12546/2017(LA-RES) dated 30.11.2021. The learned single Judge had directed the respondent therein to ascertain as to whether the land, which was treated as kharab land, fell under clauses (a) or (b) of sub-rule (2) of Rule 21 and if it was land which was covered under clause(a), the petitioner shall be granted appropriate compensation.

2. Learned counsel Sri P.Mahesha for the complainant is appearing through video conferencing.

3. Learned counsel Smt.Sruti Chaganti for respondent/accused is present before the Court physically.



She has filed detailed affidavit along with Annexures in compliance of the order passed by the learned single Judge in the aforesaid writ petition. The affidavit consists in all paragraphs 1 to 18.

4. In paragraph No.4 it is stated that W.P.No.12546/2017 arose out of acquisition proceedings in respect of 1675 square meters of land in Sy.No.47 situated in Rayasandra village, Kasaba Hobli, Kanakapura Taluk, Ramanagara District belonging to the complainant which were carried out in accordance with the provisions of the National Highways Act as per the Tabular column mentioned therein. In paragraph 17 it is stated that best efforts has been made to comply the order and there is no contempt of court orders. Annexures-R1 to R4 have been produced in support of the compliance affidavit.

5. Keeping in view the submission made by the learned counsel for the parties and having gone through the contents of the compliance affidavit and the Annexures produced therein, it is relevant to refer para 52 of the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of

40



S.Tirupati Rao vs. Lingamaiah reported in 2024 SCC
OnLine SC 1764 wherein it is observed as under:

52. Therefore, it would be correct to state that the court's power when dealing with the question of contempt, in a sense, is discretionary. It cannot be gainsaid that even in cases where disobedience of the order of the court is not disputed, the court may also accept a defence, if raised, of impossibility to comply with an order and come to the conclusion that since it is impossible to enforce its order, action to punish may not be initiated. That apart, refusal may be justified by grave concerns of public policy. Much would depend on the facts and circumstances of the case, the nature of the contempt under enquiry, etc., which would enable the court to exercise its discretion either way. However, to demonstrate his bona fide, the contemnor ought to bring any valid defence for his disability to comply with the court's direction to its notice without wasting any time. Whatever be the position before it, nothing stands in the way of the high court from passing an order to ensure that nothing impedes the course of justice.

6. Therefore, keeping in view the reliance of the Hon'ble Supreme Court stated supra and so also, the ingredients of Sections 11 and 12 of the Contempt of Courts Act inclusive of Article 215 of Constitution of India as well as the affidavit filed by the counsel for the respondent/accused, it is deemed appropriate to state that



there is no consequence to persuade the contempt petition in further. Consequently, the contempt petition is hereby closed.

However, keeping in view the submission made by learned counsel for the complainant, liberty is granted in accordance with law.

**Sd/-
(K.SOMASHEKAR)
JUDGE**

**Sd/-
(RAJESH RAI K)
JUDGE**

DKB

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT, BANGALORE

Writ Petition No/2024(LA)

BETWEEN

Mr. M.R Ravi

..... Petitioner

And

The State of Karnataka & Ors

..... Respondents

VERIFYING AFFIDAVIT

I, Sri. M.R Ravi S/o Mari Gowda, Aged about 54 Years, R/at Rayasandra Village, Kasaba Hobli, Kanakapura Taluk, Ramanagara District now at Bangalore do hereby solemnly affirm and state on oath as follows:-

1. I state that, I am the petitioner in the above case and well conversant with the facts of the case. Hence, I am swearing to this affidavit.
2. I state that, the statements made at para 1 to in the above writ petition are true and correct.
3. I state that, the Annexure produced as ANNEXURE-A to are the True copies of the originals.

I state that, the statements made above are true and correct to the best of my knowledge, information and belief.

Identified by me

DEPONENT

Advocate

Bangalore

Dated:- 08/11/2024

No, of corrections.